

1501001-94.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo - Foro de Vinhedo - 2ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1501001-94.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501001-94.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID JOSÉ SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

DEIVID JOSÉ SOARES e BRUNO FERNANDES DE LARA, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta das 13h50min, na Av. Presidente Castelo Branco, altura do nº 1375, Centro, nesta Cidade e Comarca de Vinhedo, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, teriam subtraído para si, duas cadeiras de rodas, 29 embalagens contendo equipamentos odontológicos, 14 latas de leite de alto custo, 07 tesouras, 02 equipamentos cirúrgicos, 05 acessórios de hidrante, 02 bolsa preta Respironics, 01 caixa de som com carregador, 01 luva de silicone avon de 130g, 02 carregadores de celular, 03 lancetas para glicemia, 01 aparelho de aferir glicemia com carregador, 03 termômetros, 01 medidor de pressão e 01 tabu accu check com 50 testes, e 2 (dois) frigobares, tudo descrito no auto de exibição e apreensão a fl. 16/21 e avaliados em, aproximadamente, R\$ 17.000,00 (fls. 98), pertencentes à Prefeitura Municipal de Vinhedo.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (pág. 111/112).

Os réus foram citados (pág. 220/222 - BRUNO e pág. 224/225 - DEIVID) e apresentaram

defesa (pág. 238/244 – DEIVID e pág. 256/261 – BRUNO).

Na resposta à acusação, a Defesa do réu DEIVID afirmou não haver provas de autoria, e ainda, que há contradição nos depoimentos dos guardas municipais. Aduziu que os antecedentes criminais do réu não podem servir para condená-lo. Pugnou pela concessão da liberdade provisória. Ao final, pugnou pela sua absolvição e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Por sua vez, na resposta à acusação, a Defesa do réu BRUNO pugnou pela concessão da liberdade provisória. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, tendo, por fim, os réus sido interrogados.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se os réus nos termos da denúncia. Em seguida as Defesas pugnaram pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 05), pelo boletim de ocorrência (pág. 20/25), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 28), pelo auto de entrega (pág. 29), pelo auto de avaliação (pág. 102), pelo LAUDO PERICIAL do LOCAL DOS FATOS (pág. 205/213), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu DEIVID JOSÉ SOARES, assim relatou:

“Que foi agredido pelos policiais responsáveis por sua prisão, mas não tem lesões; que não tem advogado e não deseja informar ninguém sobre sua prisão. Quanto aos fatos, fará uso de seu direito constitucional de permanecer calado”. Em Juízo declarou que é verdade o que consta na denúncia. É usuário de droga. Estava na praça em um domingo, quando encontrou o Bruno. Foram até a unidade de saúde para beber água. Ao forçar a porta ela abriu, aproveitaram para levar itens da unidade. Não sabia o valor dos itens levados. Não foi maltrato pelos policiais.

Por sua vez, ainda na fase policial, o réu BRUNO FERNANDES DE LARA, assim esclareceu:

“Que foi tratado com respeito e urbanidade pelos responsáveis por sua prisão; não tem advogado constituído; não deseja informar ninguém sobre sua prisão. Que, sobre os fatos, nega o envolvimento no crime de furto. Que é morador de rua e foi ao ponto de ônibus, esperar um ônibus para ir para Campinas; que, quando chegou, já estavam lá as cadeiras de rodas e as geladeiras, as quais abriu e viu os produtos. Que, após, chegou outro indivíduo, o qual não conhece, e para quem também foi dado voz de prisão”. Em Juízo declarou que é verdade o que consta na denúncia. É usuário de drogas. Está arrependido.

Dando continuidade, o representante da vítima MILTON RICARDO RIBOLLI, assim relatou na fase policial:

“Que é Secretário da Saúde da cidade de Vinhedo e, na presente data, foi informado pela Guarda Civil Municipal da ocorrência do furto no UBS Centro Médico Dr. Manoel Matheus. Declara que a porta principal, de vidro, foi forçada e portas de outros

setores, no interior, foram arrombadas, inclusive na Farmácia de Alto Custo, comprometendo a segurança dos medicamentos lá armazenados, pois alguns dos mesmos necessitam de temperatura controlada. Que, ainda, fórmulas de alto custo foram embaladas em sacolas de supermercado e deixadas no local, provavelmente para serem subtraídas posteriormente. Que foi feito um levantamento pela gerente Sra. Juliana e, aparentemente, todo o material furtado foi recuperado. Neste ato, lhe foram apresentados todos os produtos apreendidos, tendo os reconhecido como sendo patrimônio da UBS Centro Médico Dr. Manoel Matheus. Declara que dentre os itens furtados/recuperados estão 14 latas de fórmulas pediátricas em pó de alto custo, com valor aproximado, cada uma, de R\$ 110,00 e 29 kits de instrumentos odontológicos esterilizados, com valor aproximado de R\$400,00 cada um". Em Juízo declarou que se lembra de um furto em uma unidade de saúde de Vinhedo. Houve arrombamento, a porta de vidro não foi danificada, foi forçada e acabou cedendo. Foram levados vários equipamentos da UBS, entre eles 2 cadeiras de rodas, frigobares, bem como fórmulas de leite. Os autores do fato foram abordados levando os equipamentos em cima das cadeiras de rodas. Não conhecia os réus. Os bens foram recuperados.

Na sequência, o guarda municipal MAURÍCIO DE OLIVEIRA, assim consignou na fase policial:

"Que atenderam solicitação do CICOM, referente a ocorrência de possível furto, haja vista que dois indivíduos haviam sido vistos saindo da UBS Centro Médico com cadeiras de rodas e geladeiras. Que se deslocaram ao local e lograram encontrar os dois indivíduos sentados no ponto de ônibus em frente a empresa Jatobá, com uma cadeira de rodas e uma geladeira. Que, ao se aproximarem, avistaram, atrás de uma árvore, outra cadeira de rodas e outra geladeira. Dentro das geladeiras, diversos produtos médicos de alto custo e instrumentos odontológicos. Que, em revista pessoal, foi encontrado dentro de uma mochila do Deivid, latas de leite em pó e mais instrumentos odontológicos. Informa que, em um primeiro momento, os indivíduos confessaram o furto. No entanto, com a chegada de outras viaturas, um dos indivíduos negou a participação no crime. Informa que motos da ROMU foram à UBS Centro Médico e constataram a porta principal aberta devido a uso de força e arrombamento das portas no interior. Diante dos fatos, deram voz de prisão aos indivíduos e os conduziram a esta unidade policial". Em Juízo Relatou que foi acionado pelo rádio pois foram visualizados 2 indivíduos saindo do centro médico de Vinhedo empurrando 2 cadeiras de rodas com equipamentos. Após, foi informado uma nova localização em que os indivíduos estavam. Os autores do fato informaram que os objetos não pertenciam a eles. Havia a informação que um dos autores tinha o cabelo loiro. O Bruno confessou ao declarante a prática do crime, porém, após a chegada das viaturas, mudou a versão. Foram localizadas as cadeiras de rodas, os frigobares, as latas de leite de alto custo, vários kits odontológicos. Conhece o Bruno pois o réu fica em diversos pontos da cidade por ser morador de rua.

Por fim, o guarda municipal THIAGO RODRIGUES ROMERA, assim esclareceu na fase policial:

"Que foram solicitados via CICOM, tendo a solicitante avistado dois indivíduos saindo da UBS Centro Médico com duas cadeiras de rodas, com uma geladeira em cima de cada, que poderiam ser de lá. No deslocamento, viram os indivíduos já no ponto de ônibus, com todos os objetos furtados. Que procederam à abordagem, avistaram as cadeiradas de rodas e uma das geladeiras; atrás de uma árvore, a outra geladeira; dentro das geladeiras havia um saco contendo diversos produtos de alto custo e instrumentos odontológicos. Que, em revista pessoal, encontraram com Deivid uma mochila dentro da qual tinha mais instrumentos odontológicos e latas de leite em pó. Questionados, ambos confessaram o furto. Diante dos fatos, solicitaram apoio de outra viatura para ir ao local dos fatos, onde constataram o arrombamento, e conduziram os autores para esta Delegacia de Polícia".

Do Valor das Provas:

Do Depoimento do Representante da Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pelo representante da vítima sejam acolhidos com reserva, já que "em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACrim - Ap. nº. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações do representante da vítima.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelos acusados.

Dos Depoimentos dos Guardas Municipais:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente os acusados, até porque sequer os conhecia.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais

militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Furto Consumado:

É certo que o delito de furto atingiu sua consumação.

Restou demonstrado nos autos, que os réus, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram para si, duas cadeiras de rodas, 29 embalagens contendo equipamentos odontológicos, 14 latas de leite de alto custo, 07 tesouras, 02 equipamentos cirúrgicos, 05 acessórios de hidrante, 02 bolsa preta Respironics, 01 caixa de som com carregador, 01 luva de silicone avon de 130g, 02 carregadores de celular, 03 lancetas para glicemia, 01 aparelho de aferir glicemia com carregador, 03 termômetros, 01 medidor de pressão e 01 tabu accu check com 50 testes, e 2 (dois) frigobares, tudo descrito no auto de exibição e apreensão a fl. 16/21 e avaliados em, aproximadamente, R\$ 17.000,00 (fls. 98), pertencentes à Prefeitura Municipal de Vinhedo.

Em seu depoimento, esclareceu o secretário de saúde, que foi avisado pela Guarda Municipal, que indivíduos adentraram em uma UBS do Município e de lá levaram diversos itens. Reconheceu os itens encontrados com os indivíduos, como sendo da UBS. Informou ainda, que eles reviraram o local, tirando diversos alimentos e medicamentos da geladeira, colocando em risco a segurança de tais substâncias, que necessitam de refrigeração. O local ficou todo revirado e diversos itens foram perdidos, gerando um prejuízo ao município em torno de R\$ 17.000,00.

Os guardas municipais esclareceram, que foram acionados via CICOM, informando que indivíduos foram vistos saindo da UBS com cadeiras de rodas e frigobar. As características de tais indivíduos foram passadas e eles começaram as diligências. Em um ponto de ônibus nas proximidades, encontraram os dois indivíduos, conforme características passadas e junto deles estavam as cadeiras de rodas e duas geladeiras do tipo frigobar. Vários itens estavam dentro das geladeiras e ainda, parte dos itens subtraídos estavam dentro de uma sacola trazidas por DEIVID. Informalmente, os indivíduos confessaram a prática do delito.

Na fase policial o réu DEIVID ficou calado e o réu BRUNO, negou a participação no delito. Em Juízo, os réus confessaram a prática do delito.

Por fim, não há dúvidas no que tange à consumação do delito.

Nesse sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de furto, bem como a autoria dos réus.

Das Qualificadoras:

Do Rompimento de Obstáculo:

Conforme constou na denúncia, os réus teriam adentrado no local mediante rompimento e destruição de obstáculo.

O artigo 171 do Código de Processo Penal exige perícia no local, para comprovar o rompimento.

O laudo pericial do local dos fatos (pág. 205/213), demonstra claramente o rompimento da maçaneta da porta de vidro frontal.

As fotos constantes no laudo pericial (pág. 205/213), igualmente demonstram que os indivíduos reviraram o local, certamente à procura de objetos de valor.

A prova oral em consonância com a prova pericial é robusta no sentido de constatar a qualificadora de rompimento de obstáculo, nesse sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. FURTO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgRED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009; HC 96.517/RS - Rel. Min. Menezes Direito - j. 03.02.2009; RE 360.037/SC - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC 75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 07.10.1997). 2. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de furto e de corrupção de menor. 3. Caso concreto indica o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos

oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC Voto n. 7.282 - Apelação n. 0083644-94.2014.8.26.0050 4 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10). 5. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. As qualificadoras previstas no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, estão presentes, tendo sido atestadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo laudo pericial realizado no terreno. 6. Furto tentado. Reconhecimento da tentativa do crime, considerando o "iter criminis" percorrido, sem atingir a tão desejada consumação engendrada pelo agente. 7. Corrupção de menores. Crime formal. Precedentes STF (RHC 111.434/DF 1ª T. Rel. Min. Cármen Lúcia j. 03.04.2012 DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux j. 14.02.2012 DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes j. 26.04.2011 DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14.12.2010 DJU 11.02.2011). Precedentes STJ (AgRg no REsp 1.371.942/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.05.2013 DJU 11.06.2013; AgRg no REsp 1.357.397/DF 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 19.03.2013 DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 05.03.2013 DJU 12.03.2013; EDcl no AGRg no REsp 1.3412.726/SP 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 20.11.2012 DJU 27.11.2012; AgRg no REsp 1.254.739/RS 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 13.03.2012 DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp j. 27.09.2011 DJU 14.10.2011) e Súmula n. 500 do STJ. 8. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 9. Corrupção de menores. Concurso Formal. Precedentes da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (Ap. Crim. n. 0004368-12.2014.8.26.0083 Rel. Des. Geraldo Wohlers 3ª Câmara de Direito Criminal j. 02.08.2016 - DJe. 03.08.2016; Ap. Crim. n. 0004402-29.2014.8.26.0554 Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso 3ª Câmara de Direito Criminal j. 26.07.2016 DJe. 26.07.2016; Ap. Crim. n. 0002644-78.2015.8.26.0554 Rel. Des. Cesar Mecchi Morales - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 19.07.2016 DJe 19.07.2016; Ap. n. 0008044-72.2011.8.26.0438 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 20.10.2015 DJe. 22.10.2015 e Ap. Crim. n. 3006254-22.2013.8.26.0344 - Rel. Des. Luiz Toloza Neto - 3ª Câmara de Direito Criminal - j. 24.03.2015 - DJe. 25.03.2015). A propósito, ressalvo a minha posição, porque a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal assentou o entendimento que entre os dois crimes, como no caso em tela, aplica-se a regra do concurso formal, nada obstante, para mim, haver-se-ia de reconhecer o concurso material entre o crime de furto e o crime de corrupção de menor. Assim,

com arrimo no princípio da colegialidade, e a fim de racionalizar o julgamento das apelações criminais, adiro ao entendimento prevalente da Câmara julgadora e reconheço o concurso formal entre os crimes, anotando-se que este não representa o meu entendimento, que é aquele que reconhece o concurso material entre os crimes de que se está a tratar. 10. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 11. Dosimetria da pena alterada. 12. Pena-base do crime de corrupção de menor fixada no mínimo legal. 13. Pena-base do crime de furto fixada no mínimo e mantida por ausência de recurso Ministerial. 14. Inviabilidade de redução abaixo do piso legal pela atenuante da menoridade relativa (Súmula n. 231, do STJ). 15. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menor que levaram à diminuição da pena. 16. Regime aberto mantido. 17. Réu que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porque preencheu os requisitos legais do art. 44, do Código Penal. 18. Recurso parcialmente provido. (Apelação – 0083644-94.2014.8.26.0050 – Comarca de São Paulo – 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Dje 14/11/2017).

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar que o fato da porta estar ou não enferrujada afastaria tal qualificadora.

Do Concurso de Agentes:

Conforme os depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo, restou mais do que demonstrado que dois indivíduos participaram do crime em questão.

Em seus depoimentos, esclareceram os guardas municipais, que foram avisados via CICOM, que dois indivíduos foram vistos saindo da UBS carregando cadeiras de rodas e geladeiras do tipo frigobar, além de outros objetos, sendo que minutos após, encontraram tais indivíduos próximos ao ponto de ônibus, na posse de tais objetos. Os réus confirmaram os fatos.

Portanto, pelo menos dois indivíduos participaram do delito em questão.

Com a participação de mais de um furtador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).

Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum” (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011).

É de se destacar que:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de

crime e pluralidade de agentes" (RT 726/555);

TJSP: "Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou" (RT 558/309.).

Sendo assim, restou demonstrada a qualificadora do concurso de agentes, conforme previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

Passo à Dosimetria da Pena:

Réu DEIVID JOSÉ SOARES:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui MAUS ANTECEDENTES, com condenação anterior por tráfico de entorpecentes, processo n.º 0001245-41.2013.8.26.0309, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 05/11/2014, conforme certidão de objeto e pé (pág. 148/159). Além disso, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma dessas causas suficiente para qualificar o delito, e a outra será considerada como circunstância judicial desfavorável. É ainda de se observar, que o réu adentrou em um UBS do Município, oportunidade em que reviraram o local à procura de objetos de valor, conforme LAUDO PERICIAL DO LOCAL DOS FATOS (pág. 205/213), comprometendo a segura das substâncias e/ou medicamentos lá existentes, causando grande prejuízo não apenas à Prefeitura, mas também à população, que depende de tal serviço público, o que demonstra uma maior reprovação em sua conduta, razão pela qual, majoro a pena em 1/2, resultando em: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 148/159), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (com condenação anterior por furto, processo n.º 1507382-86.2018.8.26.0309, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 05/03/2020), fato que agrava ainda mais a situação. Razão pela qual, seria o caso de majoração da pena para 1/3. Entretanto, o réu CONFESSOU a prática do crime. Assim, a pena deve ser aumentada apenas em 1/6, resultando em: 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Anoto, de toda forma, que, no caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que "atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo". Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que "a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica".

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, "na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza'".

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência

específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”. (HC 101918/MS – Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)”.

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Considerando que o réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 158/159, nos termos artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos –

Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Réu BRUNO FERNANDES DE LARA:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui MAUS ANTECEDENTES, com condenação anterior por roubo, processo n.º 0000019-52.2014.8.26.0022, que tramitou perante a 1ª Vara de Amparo, com trânsito em julgado em 20/01/2016, conforme certidão de objeto e pé (pág. 170/174). Além disso, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma dessas causas suficiente para qualificar o delito, e a outra será considerada como circunstância judicial desfavorável. É ainda de se observar, que o réu adentrou em um UBS do Município, oportunidade em que reviraram o local à procura de objetos de valor, conforme LAUDO PERICIAL DO LOCAL DOS FATOS (pág. 205/213), comprometendo a segura das substâncias e/ou medicamentos lá existentes, causando grande prejuízo não apenas à Prefeitura, mas também à população, que depende de tal serviço público, o que demonstra uma maior reprovação em sua conduta, razão pela qual, majoro a pena em 1/2, resultando em: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 148/159), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (com condenação anterior por furto, processo n.º 0004263-24.2014.8.26.0022, que tramitou perante a 1ª Vara de Amparo, com trânsito em julgado em 18/06/2020), fato que agrava ainda mais a situação, razão pela qual, seria o caso de majoração da pena para 1/3. Entretanto, o réu CONFESSOU a prática do crime. Assim, a pena deve ser aumentada apenas em 1/6, resultando em: 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que "atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo". Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que "a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica".

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, "na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza'".

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada". (HC 101918/MS - Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)".

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Considerando que o réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 170/174, nos termos artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está

ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de:

- a) DEIVID JOSÉ SOARES, já devidamente qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente no FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 17 (dezesete) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal;
- b) BRUNO FERNANDES DE LARA, já devidamente qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente no FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 17 (dezesete) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, mantenho a prisão dos requeridos. RECOMENDE-SE.

Vale aqui salientar, que ambos os réus possuem diversas condenações ao longo de suas vidas, conforme certidão de objeto e pé de pág. 148/159 e 170/174, o que demonstra o envolvimento com a criminalidade e total ausência de ressocialização, razão pela qual, se faz necessário a manutenção de suas prisões, para resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia dos réus, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

Anoto, ainda, que a revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando imenso desassossego na sociedade, como é o caso dos autos.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do assecuramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Arbitro em favor do advogado conveniado honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Vinhedo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.